SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2109311 - RJ (2023/0405955-4)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SÉRGIO KUKINA**
RECORRENTE	:	FABRIMAR S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADOS	:	MAURÍCIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - SP156594
		FELIPE BLANCO GARCIA GUIMARÃES FLEURY - SP315269
		FERNANDO MOTTA MARTINS - SP408509
RECORRIDO	:	FAZENDA NACIONAL

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PERÍODO DE APURAÇÃO ANTERIOR AO ESOCIAL. COMPENSAÇÃO CRUZADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que negou a possibilidade de compensação cruzada de créditos tributários com débitos previdenciários, em razão de o período de apuração dos créditos ser anterior à utilização do eSocial.

2. A parte contribuinte impetrou mandado de segurança visando à compensação de créditos tributários com débitos previdenciários, conforme a Lei n. 13.670/2018, que incluiu o art. 26-A à Lei n. 11.457/2007.

II. Questão em discussão

3. Consiste a controvérsia em definir se a expressão "período de apuração", como descrita nas alíneas "b", dos incisos I e II, do § 1º, do art. 26-A da Lei n. 11.457/2007, refere-se ao momento do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o crédito ou à data do fato gerador do respectivo tributo.

4. A controvérsia também envolve a interpretação do art. 170-A do CTN, no que veda a compensação antes do trânsito em julgado da decisão judicial que reconhece o crédito em favor do contribuinte.

III. Razões de decidir

5. A compensação tributária deve ser realizada nos termos, condições e garantias estabelecidos pela legislação, não sendo permitida sua aplicação além dos casos expressamente previstos na norma autorizadora.

Documento eletrônico VDA46166621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/03/2025 19:39:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2025. Código de Controle do Documento: 0f604f90-2d9f-4ccd-83a3-a31aabea667e

6. A expressão "período de apuração" se refere ao lapso de tempo durante o qual um tributo é apurado para posterior recolhimento, e não ao momento do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o crédito.

7. A vedação à compensação cruzada de débitos previdenciários com créditos de tributos apurados antes da utilização do eSocial está em conformidade com o art. 26-A da Lei n. 11.457/2007.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1. A compensação tributária deve observar os termos e condições estabelecidos pela legislação vigente.

2. A expressão 'período de apuração', como descrita nas alíneas "b", dos incisos I e II, do § 1º, do art. 26-A da Lei n. 11.457/2007, refere-se ao lapso temporal de apuração do tributo, e não ao trânsito em julgado da decisão judicial.

3. A vedação à compensação cruzada de débitos previdenciários com créditos de tributos apurados antes do eSocial se apresenta válida."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 170 e 170-A; Lei n. 11.457/2007, art. 26-A.

Jurisprudência relevante citada: Tema n. 265/STJ; Tema n. 345/STJ; **AgInt no REsp n. 2.076.443/RS**, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/11/2023; e AgInt no REsp n. 1.924.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 31/5/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues (Presidente) e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 17 de março de 2025.

Sérgio Kukina
Relator

Documento eletrônico VDA46166621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/03/2025 19:39:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2025. Código de Controle do Documento: 0f604f90-2d9f-4ccd-83a3-a31aabea667e

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2109311 - RJ (2023/0405955-4)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SÉRGIO KUKINA**
RECORRENTE	:	FABRIMAR S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADOS	:	MAURÍCIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - SP156594 FELIPE BLANCO GARCIA GUIMARÃES FLEURY - SP315269 FERNANDO MOTTA MARTINS - SP408509
RECORRIDO	:	FAZENDA NACIONAL

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PERÍODO DE APURAÇÃO ANTERIOR AO ESOCIAL. COMPENSAÇÃO CRUZADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que negou a possibilidade de compensação cruzada de créditos tributários com débitos previdenciários, em razão de o período de apuração dos créditos ser anterior à utilização do eSocial.

2. A parte contribuinte impetrou mandado de segurança visando à compensação de créditos tributários com débitos previdenciários, conforme a Lei n. 13.670/2018, que incluiu o art. 26-A à Lei n. 11.457/2007.

II. Questão em discussão

3. Consiste a controvérsia em definir se a expressão "período de apuração", como descrita nas alíneas "b", dos incisos I e II, do § 1º, do art. 26-A da Lei n. 11.457/2007, refere-se ao momento do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o crédito ou à data do fato gerador do respectivo tributo.

4. A controvérsia também envolve a interpretação do art. 170-A do CTN, no que veda a compensação antes do trânsito em julgado da decisão judicial que reconhece o crédito em favor do contribuinte.

III. Razões de decidir

5. A compensação tributária deve ser realizada nos termos, condições e garantias estabelecidos pela legislação, não sendo permitida sua aplicação além dos casos expressamente previstos na norma autorizadora.

Documento eletrônico VDA46166622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/03/2025 19:39:39
Código de Controle do Documento: 3acca4eb-5d0d-480e-b8b6-da13ffed8211

6. A expressão "período de apuração" se refere ao lapso de tempo durante o qual um tributo é apurado para posterior recolhimento, e não ao momento do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o crédito.

7. A vedação à compensação cruzada de débitos previdenciários com créditos de tributos apurados antes da utilização do eSocial está em conformidade com o art. 26-A da Lei n. 11.457/2007.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1. A compensação tributária deve observar os termos e condições estabelecidos pela legislação vigente.

2. A expressão 'período de apuração', como descrita nas alíneas "b", dos incisos I e II, do § 1º, do art. 26-A da Lei n. 11.457/2007, refere-se ao lapso temporal de apuração do tributo, e não ao trânsito em julgado da decisão judicial.

3. A vedação à compensação cruzada de débitos previdenciários com créditos de tributos apurados antes do eSocial se apresenta válida."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 170 e 170-A; Lei n. 11.457/2007, art. 26-A.

Jurisprudência relevante citada: Tema n. 265/STJ; Tema n. 345/STJ; **AgInt no REsp n. 2.076.443/RS**, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/11/2023; e AgInt no REsp n. 1.924.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 31/5/2023.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Trata-se de recurso especial manejado por **Fabrimar S.A. Indústria e Comércio**, com base no art. 105, III, *a*, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 258):

> *APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO RECONHECIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ENCONTRO DE CONTAS. COMPENSAÇÃO CRUZADA. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A OUTROS DEMAIS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RFB CUJO PERÍODO DE APURAÇÃO SEJA ANTERIOR À UTILIZAÇÃO DO ESOCIAL (ART. 26-A LEI 11.457/07).*
>
> *1. Trata-se de recurso de apelação interposto por FABRIMAR S.A. INDÚSTRIA*

Documento eletrônico VDA46166622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/03/2025 19:39:39
Código de Controle do Documento: 3acca4eb-5d0d-480e-b8b6-da13ffed8211

E COMÉRCIO, em face de sentença proferida pelo Juízo da 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro que denegou a segurança.
2. Cinge-se a controvérsia a saber qual a legislação deve ser observada pela Administração Tributária no exame de pedido de habilitação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, bem como a definir se a apelante está sujeita às limitações impostas pelo artigo 26-A da Lei nº 11.457/07 para a compensação de débitos previdenciários com a utilização de direito creditório relativo a tributos de outra natureza (compensação cruzada).
3. Consoante precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça, " Não configura omissão o simples fato de o julgador não se manifestar sobre todos os argumentos levantados pela parte, uma vez que está obrigado apenas a resolver a questão que lhe foi submetida com base no seu livre convencimento (EDcl no AgInt no AREsp 1232995/PI, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26/06/18). Pedido de nulidade da sentença rejeitado.
4. A Lei nº 11.457/2007, ao criar a SRFB, a partir da unificação dos órgãos de arrecadação federais, transferindo para essa a administração das contribuições previdenciárias previstas no art. 11 da Lei nº 8.212/1991, afastou a possibilidade de compensação irrestrita, excetuando expressamente as contribuições sociais previdenciárias previstas no art. 11, § único, a, b e c, desta lei, quais sejam: contribuição patronal, contribuição do empregador doméstico e contribuição dos trabalhadores, além daquelas instituídas a título de substituição (art. 195, § 13, da CF/1988), conforme o art. 26, § único, c/c art. 2º, da Lei 11.457/2007, não se aplicando às mesmas a regra geral prevista no art. 74 da Lei nº 9.430/96. Ficou vedada, então, a compensação de outros tributos com as contribuições sociais previdenciárias previstas no art. 11, parágrafo único, alíneas "a", "b" e "c" da Lei nº 8.212/91 e pelas contribuições instituídas a título de substituição (art. 195, § 13 da CFRB/88), que só podem ser compensadas com débitos decorrentes dessas mesmas contribuições.
5. A Lei nº 13.670/2018 trouxe nova alteração à sistemática de compensação, revogando o art. 26, parágrafo único da Lei nº 11.457/2007, modificando a redação do caput do art. 26 e acrescentando o art. 26-A, voltando a permitir a compensação de outros tributos com contribuições previdenciárias (compensação cruzada), o que resultou, inclusive, em alteração da Instrução Normativa 1.717/2017, a qual regulamentava a compensação tributária, pela IN 1.810/2018, que alterou o artigo 65 para retirar a parte que expressamente impedia a compensação de contribuições previdenciárias com outros tributos federais.
6. A Primeira Seção do STJ consolidou o entendimento de que, em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, mas ressalvou o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios. Precedentes.
7. O §1º do art. 26-A Lei 11.457/07, vigente ao tempo do encontro de contas, vedou a compensação cruzada que tenha por objeto contribuições previdenciárias cujo crédito ou débito seja anterior à utilização do eSocial (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas).
8. Restou vedada pelo legislador a compensação de débito previdenciário cujo período de apuração seja anterior à utilização do eSocial (art. 26-A, §1º, inciso I, alínea 'a', da Lei 11.457/07). Do mesmo modo, a lei interditou a possibilidade de compensação de débito previdenciário com créditos decorrentes do recolhimento indevido dos demais tributos administrados pela RFB concernentes a período de apuração anterior à utilização do eSocial (art. 26-A, §1º, inciso I, alínea 'b', da Lei 11.457/07).
9. Ainda por força do §1º do art. 26-A Lei 11.457/07, restou igualmente vedada a compensação de débitos dos demais tributos administrados pela RFB relativos a período de apuração anterior à utilização do eSocial com a utilização de créditos decorrentes do recolhimento indevido de contribuições previdenciárias (art. 26-A, §1º, inciso II, alínea 'a', da Lei 11.457/07), bem como a compensação de débitos dos demais tributos administrados pela RFB com créditos de contribuições previdenciárias relativos a período de apuração

Documento eletrônico VDA46166622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/03/2025 19:39:39
Código de Controle do Documento: 3acca4eb-5d0d-480e-b8b6-da13ffed8211

anterior à utilização do eSocial (art. 26-A, §1º, inciso II, alínea 'b', da Lei 11.457/07).
10. Cumpre ressaltar que, ao contrário do que sustenta a recorrente, a expressão "período de apuração" tem sentido e alcance precisos no Direito Tributário, referindo-se ao lapso de tempo durante o qual um determinado tributo é apurado para posterior recolhimento pelo contribuinte, podendo ser quinzenal, mensal, trimestral, anual ou qualquer outro período de tempo delimitado pela legislação tributária. Daí porque a correta compreensão do conceito de "período de apuração" constante do §1º do art. 26-A Lei 11.457/07 tem sempre em vista o lapso temporal previsto na legislação tributária para a apuração de determinado crédito tributário, sendo aplicado tanto para fins ao crédito titularizado pelo contribuinte em face da Fazenda Pública quanto para o débito devido pelo sujeito passivo a ser objeto da compensação pretendida. Precedentes.
11. No caso concreto, o direito creditório da recorrente refere-se a tributos administrados pela RFB cujo período de apuração é anterior à utilização do eSocial, incidindo, assim, a vedação constante do inciso I, alínea 'b', do art. 26-A Lei 11.457/07, que, conforme visto, proíbe a compensação de débitos de contribuições previdenciárias "com crédito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil concernente a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das referidas contribuições".
12. Embora se reconheça o direito da apelante de se valer da legislação vigente ao tempo do encontro de contas, não se pode admitir que a própria contribuinte escolha a quais condições ou requisitos da novel legislação quer se submeter, o que importaria em verdadeira tentativa de criação de um tertium genus legislativo, isto é, de uma nova e distinta regulamentação do instituto da compensação na esfera federal sem que haja previsão legal, o que não pode ser admitido.
13. Apelação desprovida.

No apelo raro, a parte recorrente aponta violação às alíneas "b", dos incisos I e II, do § 1º, do art. 26-A da Lei n. 11.457/2007; e 170-A do CTN. Sustenta, em resumo, que "*a expressão 'período de apuração', contida nas alíneas 'b', dos incisos I e II, do §1º, do art. 26-A da Lei 11.457/2007, refere-se ao momento em que crédito foi reconhecido (trânsito em julgado) e não à data do fato gerador do tributo que originou o crédito*" (fl. 275) e "*é flagrantemente atentatório aos primados da razoabilidade, proporcionalidade e da isonomia, de um lado possibilitar a compensação de ofício de créditos tributários anteriores ao e-Social com débitos previdenciários posteriores ao e-Social, mas, de outro, vedar a compensação, a pedido do contribuinte, de créditos tributários reconhecidos judicialmente após a utilização do e-Social com débitos previdenciários também posteriores à utilização do aludido sistema, mormente porque, em ambas as hipóteses, a Receita Federal possui as informações necessárias para o controle e homologação da compensação*" (fl. 278).

Contrarrazões apresentadas às fls. 288/296, postulando o desacolhimento do apelo nobre.

O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opinou pelo desprovimento do recurso especial,

Documento eletrônico VDA46166622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/03/2025 19:39:39
Código de Controle do Documento: 3acca4eb-5d0d-480e-b8b6-da13ffed8211

ao entendimento de que, "[c]*omo bem concluiu o acórdão recorrido: 'se a lei, ao criar a limitação ao exercício da compensação cruzada, não fez qualquer distinção entre contribuintes cujo direito à compensação fora assegurado por decisão judicial e os demais contribuintes, não pode o intérprete, ultrapassando os limites da lei e imbuindo-se indevidamente da função de legislar, realizar tal distinção, sob pena de vulneração explícita ao art. 26-A Lei 11.457/07, ao art. 170 do CTN e, em última análise, ao princípio da legalidade*'" (fls. 344/353).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): A irresignação não merece acolhimento.

A compensação de tributos no âmbito federal foi autorizada pelo art. 66, § 1º, da Lei n. 8.383/1991 entre tributos da mesma espécie. A partir da vigência da Lei n. 9.430/1996, com as modificações conferidas pela Lei n. 10.637/2002, passou a ser possível a compensação dos créditos apurados pelo contribuinte com quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal (art. 74).

No entanto, com a entrada em vigor da Lei n. 11.457/2007, foi afastada a possibilidade de compensação de contribuições sociais previdenciárias com outros tributos, nos termos do parágrafo único de seu art. 26:

> ***Art. 26.*** *O valor correspondente à compensação de débitos relativos às contribuições de que trata o art. 2º desta Lei será repassado ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que ela for promovida de ofício ou em que for deferido o respectivo requerimento.*
> *Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2º desta Lei.*

A Lei n. 13.670/2018 alterou a redação do *caput* do art. 26 e revogou o seu parágrafo único, incluindo um novo dispositivo legal, o art. 26-A, voltando a permitir a compensação de outros tributos com contribuições previdenciárias, nos seguintes termos:

> **Art. 26.** *O valor correspondente à compensação de débitos relativos às contribuições de que trata o art. 2º desta Lei será repassado ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contado da data em que ela for promovida de ofício ou em que for apresentada a declaração de compensação.* *(Redação dada pela Lei nº 13.670, de 2018)*
> *Parágrafo único. (Revogado).* *(Redação dada pela Lei nº 13.670, de 2018)*
>
> **Art. 26-A**. *O disposto no art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996: (Incluído pela Lei nº 13.670, de 2018)*
> *I - aplica-se à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2º e 3º desta Lei efetuada pela sujeito passivo que utilizar o Sistema de Escrituração*

Documento eletrônico VDA46166622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/03/2025 19:39:39
Código de Controle do Documento: 3acca4eb-5d0d-480e-b8b6-da13ffed8211

> *Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), para apuração das referidas contribuições, observado o disposto no § 1º deste artigo; (Incluído pela Lei nº 13.670, de 2018)*
> *II - não se aplica à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2º e 3º desta Lei efetuada pelas demais sujeitos passivos; e (Incluído pela Lei nº 13.670, de 2018)*
> *III - não se aplica ao regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições e dos demais encargos do empregador doméstico (Simples Doméstico). (Incluído pela Lei nº 13.670, de 2018)*
> ***§ 1º Não poderão ser objeto da compensação de que trata o inciso I do caput deste artigo: (Incluído pela Lei nº 13.670, de 2018)***
> *I - o débito das contribuições a que se referem os arts. 2º e 3º desta Lei: (Incluído pela Lei nº 13.670, de 2018)*
> *a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para a apuração das referidas contribuições; e (Incluído pela Lei nº 13.670, de 2018)*
> *b) relativo a período de apuração posterior à utilização do eSocial com crédito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil concernente a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das referidas contribuições; e (Incluído pela Lei nº 13.670, de 2018)*
> *II - o débito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil: (Incluído pela Lei nº 13.670, de 2018)*
> *a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração de tributos com crédito concernente às contribuições a que se referem os arts. 2º e 3º desta Lei; e (Incluído pela Lei nº 13.670, de 2018)*
> *b) com crédito das contribuições a que se referem os arts. 2º e 3º desta Lei relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das referidas contribuições. (Incluído pela Lei nº 13.670, de 2018)*
> *§ 2º A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.*

Noticiam os autos que a parte contribuinte impetrou o presente mandado de segurança visando à compensação de créditos tributários com débitos previdenciários, conforme a Lei n. 13.670/2018, que alterou o art. 26-A da Lei n. 11.457/2007, para autorizar a compensação cruzada: compensação entre contribuições previdenciárias e demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

A controvérsia se refere à interpretação que deve ser dada ao termo "período de apuração posterior à integração ao eSocial": se deve ser considerado o momento do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o crédito, como defende a parte contribuinte, ou a data em que ocorrido o fato gerador do tributo, como decidido pelo acórdão regional.

Tenho que correta a solução adotada pelo Tribunal *a quo,* pelas razões adiante expostas.

Sobre a compensação tributária, o CTN assim dispõe em seus arts. 170 e 170-A:

> ***Art. 170.*** *A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (Vide Decreto nº 7.212, de 2010)*
> ***Parágrafo único.*** *Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei*

Documento eletrônico VDA46166622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/03/2025 19:39:39
Código de Controle do Documento: 3acca4eb-5d0d-480e-b8b6-da13ffed8211

determinará, para os efeitos dêste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Art. 170-A. *É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp nº 104, de 2001)*

A leitura dos referidos dispositivos legais nos leva às seguintes conclusões: (I) a compensação tributária é possível, desde que prevista em lei e nos moldes em que nela estabelecidos; (II) é vedada a compensação tributária antes do trânsito em julgado, após a vigência do art. 170-A do CTN (cf. **Tema n. 345/STJ**).

Como antes afirmado, o ordenamento jurídico brasileiro voltou a autorizar a denominada compensação cruzada a partir da Lei n. 13.670/2018, mas estabeleceu alguns critérios e vedações. Para que o contribuinte possa compensar seus créditos com outros tributos, deve valer-se do eSocial. Vedou-se a compensação de débitos apurados antes do eSocial e créditos das contribuições relativos a períodos anteriores à utilização do mencionado sistema, a teor do § 1º do art. 26-A da Lei n. 11.457/2007.

Assim, a compensação tributária deve ser realizada nos exatos termos, condições e garantias estabelecidos pela legislação, não sendo permitida sua aplicação além dos casos expressamente previstos na norma autorizadora, consoante dicção do art. 170 do CTN.

Reforça essa posição a tese definida no **Tema n. 265/STJ**, ao assentar que: "*Em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios*."

Por outro lado, a interpretação do art. 170-A do CTN não conduz à conclusão de que, como defendido pela parte contribuinte, "*a expressão 'período de apuração', contida nas alíneas 'b', dos incisos I e II, do §1º, do art. 26-A da Lei 11.457/2007, refere-se ao momento em que crédito foi reconhecido (trânsito em julgado) e não à data do fato gerador do tributo que originou o crédito*" (fl. 275).

Com efeito, como mesmo já assentado em repetitivo, o art. 170-A foi um "*preceito normativo que acrescentou um elemento qualificador ao crédito que tem o contribuinte contra a Fazenda: esse crédito, quando contestado em juízo, somente pode ser apresentado à compensação após ter sua existência confirmada em sentença*

Documento eletrônico VDA46166622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/03/2025 19:39:39
Código de Controle do Documento: 3acca4eb-5d0d-480e-b8b6-da13ffed8211

transitada em julgado", razão pela qual se firmou a tese de que: "*Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a sua realização 'antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001*" (**Tema n. 345/STJ**).

Dessa forma, a expressão "período de apuração" se refere ao lapso de tempo durante o qual um tributo é apurado para posterior recolhimento, e não ao momento do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o crédito.

Assim, a vedação à compensação cruzada de débitos previdenciários com créditos de tributos apurados antes da utilização do eSocial está em conformidade com o art. 26-A da Lei n. 11.457/2007.

Em conclusão, não é possível o manejo da compensação cruzada na hipótese em que os créditos foram apurados antes da utilização do eSocial. Isso porque ausente o amparo legal para tanto, considerando as vedações trazidas no art. 26-A da Lei n. 13.670/2018.

A propósito:

> *PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO CRUZADA. ART. 26-A DA LEI N. 11.457, DE 2017. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.*
> *1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.*
> *2. O Tribunal de origem adotou posicionamento que está em harmonia com a orientação desta Corte Superior de Justiça no sentido de que "*[...] *No direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica só pode decorrer de norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei não cria direitos nem para o contribuinte nem para o Fisco e, sendo a compensação um benefício fiscal, a interpretação deve ser restritiva, não se podendo ampliar o sentido da lei nem o seu significado, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional" (REsp 1.805.925/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 5.8.2020).*
> *3. Agravo interno não provido.*
> (AgInt no REsp n. 2.076.443/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/11/2023.)

> *PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. COMPENSAÇÃO CRUZADA. CRÉDITO RELATIVO A PERÍODO DE APURAÇÃO ANTERIOR À UTILIZAÇÃO, PELO CONTRIBUINTE, DO E-SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 26-A, §1º, INC. I, DA LEI 11.457/2007.*
> *1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.*
> *2. O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias, instruções normativas ou decretos regulamentares, por*

Documento eletrônico VDA46166622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/03/2025 19:39:39
Código de Controle do Documento: 3acca4eb-5d0d-480e-b8b6-da13ffed8211

> *não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea "a" do inc. III do art. 105 da Constituição Federal.*
> *3. A tese recursal de que o "período de apuração", para fins de compensação dos créditos apurados, deve ser a data do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito à repetição de indébito, em detrimento do regime de competência do tributo, não encontra respaldo na legislação citada.*
> *4. "No direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica só pode decorrer de norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei não cria direitos nem para o contribuinte nem para o Fisco e, sendo a compensação um benefício fiscal, a interpretação deve ser restritiva, não se podendo ampliar o sentido da lei nem o seu significado, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional" (REsp 1.805.925/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 5.8.2020).*
> *5. Agravo interno improvido.*
> (AgInt no REsp n. 1.924.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 31/5/2023.)

No caso concreto, o direito creditório da contribuinte recorrente se refere a tributos administrados pela RFB, cujo período de apuração se mostra anterior à utilização do eSocial, incidindo, assim, a vedação constante das alíneas "b", dos incisos I e II, do § 1º, do art. 26-A da Lei n. 11.457/2007.

ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

Documento eletrônico VDA46166622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/03/2025 19:39:39
Código de Controle do Documento: 3acca4eb-5d0d-480e-b8b6-da13ffed8211

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2023/0405955-4 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 2.109.311 / RJ**

Número Origem: 50269176420214025101

PAUTA: 11/03/2025 JULGADO: 11/03/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro **SÉRGIO KUKINA**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS RODOLFO FONSECA TIGRE MAIA

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	FABRIMAR S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADOS	:	MAURÍCIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - SP156594 FELIPE BLANCO GARCIA GUIMARÃES FLEURY - SP315269 FERNANDO MOTTA MARTINS - SP408509
RECORRIDO	:	FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Crédito Tributário - Extinção do Crédito Tributário - Compensação

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. FERNANDO MOTTA MARTINS, pela parte RECORRENTE: FABRIMAR S A INDUSTRIA E COMERCIO

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues (Presidente) e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.

Documento eletrônico VDA46072102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 11/03/2025 17:43:14
Código de Controle do Documento: 4CA2A7DB-4B54-481D-AE9F-136F85A89DE1